

**DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE PRISIÓN PREVENTIVA Y
EJECUCIÓN DE LA PENA EN ESTABLECIMIENTOS DE DETENCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

FORMULARIO DE RELEVAMIENTO

Introducción en lenguaje claro para el entrevistador (respetar las pausas)

“Somos personal de la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, no somos de la Policía.

Queremos hacerte unas preguntas para conocer algunas cosas sobre vos y las características de tu detención. Estamos por poner a funcionar el nuevo sistema penitenciario de la Ciudad y necesitamos saber distintas cosas sobre la situación de las personas detenidas, para poder hacerlo de la mejor manera posible.

Esto es voluntario. Si no querés responder, no pasa nada. Nadie te va a obligar, ni te va a traer ningún problema. También es anónimo, significa que no necesitamos saber tu nombre, apellido ni DNI. Tus respuestas no se comparten con la policía, ni con el juez, ni con otras personas detenidas. Lo que respondas no cambia tu causa ni tu situación judicial. No te perjudica ni te beneficia en tu expediente, en tu condena ni en las decisiones judiciales.

Si decidís responder, hacelo con tranquilidad. No hay respuestas buenas ni malas. Lo importante es que nos cuentes tu experiencia. También podés interrumpir y dejar de contestar estas preguntas en cualquier momento que quieras, o contestar algunas sí y otras no.”

Fecha: _____

Formulario N°: _____

Entrevistador/a: _____

SECCIÓN 1 – DATOS DEMOGRÁFICOS

P1. ¿Cuántos años tiene?

- ☐ 18–24
- ☐ 25–34
- ☐ 35–44
- ☐ 45–59
- ☐ 60 o más

P2. ¿Cuál es su identidad de género?

- ☐ Varón cis
- ☐ Mujer cis
- ☐ Varón Trans
- ☐ Mujer trans
- ☐ No binarie–otra
- ☐ Prefiere no responder

P2.A. ¿Cuál es su orientación sexual?

- ☐ Heterosexual
- ☐ Homosexual
- ☐ Bisexual
- ☐ Asexual
- ☐ Otra
- ☐ Prefiere no responder

P3. ¿Cuál es su nacionalidad?

- ☐ Argentina
- ☐ Otra

P4. ¿En qué provincia vivía antes de la detención?

- ☐ CABA
- ☐ Provincia de Buenos Aires
- ☐ Otra provincia
- ☐ No residía en Argentina

P5. **[Si en P4 responde CABA o Provincia de Buenos Aires]** ¿En qué barrio o partido vivía?

Partidos del AMBA / PBA

Almirante Brown ☐ Avellaneda ☐ Berazategui ☐ Berisso ☐ Brandsen ☐ Campana ☐ Cañuelas ☐ Ensenada ☐ Escobar ☐ Esteban Echeverría ☐ Exaltación ☐ Ezeiza ☐ Florencio Varela ☐ Gral. Las Heras ☐ Gral. Rodríguez ☐ Gral. San Martín ☐ Hurlingham ☐ Ituzaingó ☐ José C. Paz ☐ La Matanza ☐ La Plata ☐ Lanús ☐ Lomas de Zamora ☐ Luján ☐ Malvinas Argentinas ☐ Marcos Paz ☐ Merlo ☐ Moreno ☐ Morón ☐ Quilmes ☐ Pilar ☐ Presidente Perón ☐ San Fernando ☐ San Isidro ☐ San Miguel ☐ San Vicente ☐ Tigre ☐ Tres de Febrero ☐ Vicente López ☐ Zárate ☐ Ns / Nc ☐

Otro: _____

Barrios de CABA

Agronomía ☐ Almagro ☐ Balvanera ☐ Barracas ☐ Belgrano ☐ Boedo ☐ Caballito ☐ Chacarita ☐ Coghlan ☐ Colegiales ☐ Constitución ☐ Flores ☐ Floresta ☐ La Boca ☐ La Paternal ☐ Liniers ☐ Mataderos ☐ Monte Castro ☐ Monserrat ☐ Nueva Pompeya ☐ Núñez ☐ Palermo ☐ Parque Avellaneda ☐ Parque Chacabuco ☐ Parque Chas ☐ Parque Patricios ☐ Puerto Madero ☐ Recoleta ☐ Retiro ☐ Saavedra ☐ San Cristóbal ☐ San Nicolás ☐ San Telmo ☐ Vélez Sársfield ☐ Versalles ☐ Villa Crespo ☐ Villa del Parque ☐ Villa Devoto ☐ Villa General Mitre ☐ Villa Lugano ☐ Villa Luro ☐ Villa Ortúzar ☐ Villa Pueyrredón ☐ Villa Real ☐ Villa Riachuelo ☐ Villa Santa Rita ☐ Villa Soldati ☐ Villa Urquiza ☐ Ns / Nc ☐

Otro: _____

P6. ¿Cuál era su situación habitacional al momento de la detención?

- ☐ Vivienda alquilada
- ☐ Casa propia
- ☐ Vivienda de un familiar
- ☐ Ocupación irregular o habitación de hotel
- ☐ Hogar convivencial
- ☐ Situación de calle
- ☐ Parador GCBA
- ☐ Otra: _____

P7. ¿Cuál es su máximo nivel educativo alcanzado?

- ☐ Primario incompleto
- ☐ Primario completo
- ☐ Secundario incompleto
- ☐ Secundario completo
- ☐ Terciario–universitario incompleto
- ☐ Terciario–universitario completo

P8. ¿Se encontraba estudiando al momento de la detención?

- ☐ Sí
- ☐ No

P9. **[Si P8 es afirmativa]** ¿Qué temática, en qué nivel educativo o en qué institución?
(pregunta abierta)

P10. ¿Tenía trabajo al momento de la detención?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P11. **[Si P10 es afirmativa]** ¿Qué características tenía ese trabajo?

- ☐ Era un empleo formal o registrado de tiempo completo
- ☐ Era un empleo formal o registrado de tiempo parcial
- ☐ Era un empleo informal de tiempo completo
- ☐ Era un empleo informal de tiempo parcial
- ☐ Era un empleo ocasional o changa
- ☐ Trabajaba por mi cuenta (tenía un comercio, o un emprendimiento, o trabajaba con alguna aplicación de delivery o transporte, etc.)
- ☐ Otro: _____
- ☐ Ns/Nc

P12. ¿Buscaba trabajo / más trabajo activamente al momento de ser detenido/a?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

SECCIÓN 2 – SITUACIÓN FAMILIAR Y REDES AFECTIVAS

P13. ¿Cuál es su situación conyugal actual?

- ☐ Soltero/a
- ☐ En pareja
- ☐ Casado/a
- ☐ Viudo/a
- ☐ Divorciado/a o separado/a de hecho
- ☐ Otra: _____
- ☐ Ns/Nc

P14. ¿Tiene hijos/as?

- ☐ Sí
- ☐ No

[Si la respuesta es negativa, pase a la P19]

P15. ¿Cuántos hijos/as menores de 18 años tiene?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 ó más

P16. ¿Con quién viven actualmente sus hijos/as? (**respuesta múltiple**)

- ☐ Otro/a madre o padre
- ☐ Otro familiar o referente afectivo
- ☐ Institución u hogar convivencial
- ☐ Solo
- ☐ No tengo vínculo
- ☐ Ns / Nc

P17. ¿Con quién vivían sus hijos/as al momento de la detención? (**respuesta múltiple**)

- ☐ Con usted
- ☐ Otro/a madre–padre
- ☐ Otro familiar o referente afectivo
- ☐ Institución–hogar convivencial
- ☐ Solo
- ☐ No tengo vínculo
- ☐ Ns / Nc

P18. Sus hijos/as, ¿dependían económicamente de usted al momento de la detención?
(**contestar según sea pertinente**)

- | HIJO/A 1 | HIJO/A 2 | HIJO/A 3 | HIJO/A 4 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ Totalmente | ☐ Totalmente | ☐ Totalmente | ☐ Totalmente |
| ☐ Parcialmente | ☐ Parcialmente | ☐ Parcialmente | ☐ Parcialmente |
| ☐ No dependían | ☐ No dependían | ☐ No dependían | ☐ No dependían |
| ☐ Ns/Nc | ☐ Ns/Nc | ☐ Ns/Nc | ☐ Ns/Nc |

P19. ¿Tiene otras personas a cargo?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P20. [**Si P19 es afirmativa**] ¿Quién/es? (**registrar el rol**)

P21. ¿Mantiene contacto regular con algún familiar o referente afectivo?

- ☐ Sí
- ☐ No

P22. *[Si P21 es afirmativa]* ¿Quién/es? *(registrar el rol)*

SECCIÓN 3 – TRAYECTORIA PENAL ANTERIOR

P23. ¿Esta es la primera vez que está privado/a de la libertad?

- ☐ Sí
- ☐ No

[Si la respuesta es afirmativa, pase a la sección 4]

P24. ¿A qué edad tuvo su primer contacto con el sistema penal?

- ☐ Menor de 18
- ☐ 18–24
- ☐ 25–34
- ☐ 35 o más

P25. ¿Cuántas veces estuvo detenido sin contar la detención actual?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4 o más

P26. ¿En qué tipo de lugares estuvo detenido en esas oportunidades anteriores? *(respuesta múltiple)*

- ☐ Comisaría
- ☐ Alcaldía
- ☐ Unidad penitenciaria federal o de otro sistema provincial
- ☐ Unidad de detención especializada en salud mental
- ☐ Unidad de detención del régimen penal juvenil

P27. ¿Tiene condenas anteriores al encarcelamiento actual?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P28. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo detenido/a? *(registrar año de egreso)* _____

P29. ¿Cuánto tiempo duró esa detención?

- ☐ 0 - 6 meses
- ☐ 6 - 18 meses
- ☐ 18 meses - 3 años
- ☐ + de 3 años

P30. ¿Cuál fue el último establecimiento en el que estuvo en ese momento?

- ☐ En una cárcel Federal
- ☐ En una cárcel provincial. ¿De qué provincia? _____
- ☐ Comisaría o alcaldía de CABA

P31. ¿Le ofrecieron algún tipo de ayuda o acompañamiento al salir de esa última detención?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P32. **[Si P31 es afirmativa]** ¿En qué consistió esa ayuda? **(respuesta múltiple)**

- ☐ Búsqueda laboral
- ☐ Ayuda habitacional
- ☐ Tratamiento de salud o de adicciones
- ☐ Ns / Nc
- ☐ Otra: _____

P33. **[Si P31 es afirmativa]** ¿Quién o quienes le ofrecieron estos recursos? **(pregunta abierta - no leer las opciones)**

- ☐ Organismo estatal (patronato, programa ministerial o de justicia, etc)
- ☐ Sociedad civil (ong, iglesia, etc)
- ☐ Otra: _____

SECCIÓN 4 – DETENCIÓN POLICIAL Y SITUACIÓN JUDICIAL ACTUAL

P34. En esta oportunidad, ¿hace cuánto tiempo se encuentra detenido?

- ☐ Menos de 1 mes
- ☐ Entre 1 y 6 meses
- ☐ Más de 6 meses
- ☐ Ns/Nc

P35. ¿Tuvo acceso a un/a abogado/a en este período de detención?

- ☐ Sí, abogado particular
- ☐ Sí, defensor público
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P36. **[Si P35 es afirmativa]** ¿Mantiene contacto regular con su abogado/a?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P37. ¿Cuál es su situación legal actual?

- ☐ Procesado/a
- ☐ Condenado/a
- ☐ Ns/Nc

P38. **[Sólo para condenados]** ¿Cuánto tiempo le queda por delante de cumplimiento de la condena?

- ☐ 0-3 meses
- ☐ 3-6 meses
- ☐ 6-12 meses
- ☐ Más de 12 meses
- ☐ Ns/Nc

P39. ¿Sabe por qué causa está detenido/a? (**interesa sólo el acceso a la información, no los detalles de la causa**)

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

SECCIÓN 5 - USO DEL TIEMPO

P40. En su alojamiento actual ¿está permitido salir de la celda?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P41. ¿Tiene acceso a algún patio cubierto o descubierto?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P42. **[Si P41 es afirmativa]** ¿Cuánto tiempo puede pasar diariamente allí?

P43. Desde que ingresó a su alojamiento actual, ¿tuvo acceso a algún tipo de actividad propuesta por la policía u otras instituciones?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P44. **[Si P43 es afirmativa]** ¿Con qué frecuencia?

P45. **[Si P43 es afirmativa]** ¿En qué consistieron esas actividades? **(respuesta múltiple - no leer las opciones)**

- ☐ Actividad religiosa llevada adelante por iglesias o parroquias
- ☐ Actividades deportivas en equipo
- ☐ Charlas o encuentros
- ☐ Talleres de formación
- ☐ Otras: _____

P46. ¿Podría describir un día habitual en su lugar actual de alojamiento? **(registrar momentos del día y actividades que se relacionen)**

SECCIÓN 6 – ACCESO A LA SALUD INTEGRAL

P47. Al momento de su detención, ¿recibió revisión médica? **(respuesta única)**

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

[Si la respuesta es negativa, pase a P50]

P48. ¿Sabe quién llevó adelante esa revisión?

- ☐ Personal de salud de la policía interviniente
- ☐ Personal de salud de otro organismo público: ¿qué organismo? _____
- ☐ Ns/Nc

P49. ¿La revisión médica se realizó con presencia policial?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P50. ¿Padece actualmente alguna enfermedad?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

[Si la respuesta es negativa, pase a P54]

P51. ¿Cuál o cuáles?

P52. ¿Esta/ s enfermedad/ es requieren algún tratamiento específico?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P53. **[Si P52 es afirmativa]** ¿Recibe actualmente ese tratamiento?

- ☐ Sí, en la alcaidía
- ☐ Sí, en un efector de salud externo
- ☐ No está garantizado
- ☐ Ns/Nc

P54. Desde que se encuentra detenido, ¿tuvo necesidad de atención médica en hospital u otro efector de salud externo?

- ☐ Sí
- ☐ No

[Si la respuesta es negativa, pase a P61]

P55. ¿Cómo fue el mecanismo para conseguir el turno?

- ☐ Gestionado por el personal policial
- ☐ Gestionado por familiar o referente socio-afectivo
- ☐ Gestionado por abogado/ a defensor/ a
- ☐ Otro: _____

P56. ¿Cuánto tiempo pasó entre que surgió la necesidad de la atención y la asignación del turno?

- ☐ 1 a 3 días
- ☐ entre 3 y 7 días
- ☐ entre 7 y 15 días
- ☐ 1 mes
- ☐ 2 meses
- ☐ 3 meses o más

P57. Una vez asignado el turno, ¿se garantizó su posibilidad de asistir?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P58. ¿En qué efector de salud fue atendido?

- ☐ Hospital u otro efector público
- ☐ Clínica u otro efector privado
- ☐ Ns/Nc

P59. ¿Perdió algún turno necesario de atención por dificultades en el traslado policial?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P60. ¿Cómo calificaría la atención brindada por el efector externo?

- ☐ Muy buena
- ☐ Buena
- ☐ Regular
- ☐ Mala
- ☐ Muy mala
- ☐ Ns/Nc

P61. Actualmente, ¿toma medicación psiquiátrica?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P62. Actualmente, ¿recibe atención psicológica?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

SECCIÓN 7 – SEGURIDAD INTERNA

P63. ¿Cuán seguro/a se siente en su alojamiento actual?

- ☐ Muy seguro/a
- ☐ Seguro/a
- ☐ Ni seguro/a ni inseguro/a
- ☐ Poco seguro/a
- ☐ Nada seguro/a
- ☐ NS/NC

P64. ¿Alguna vez sufrió el robo o hurto de pertenencias por parte de otros detenidos?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P65. ¿Alguna vez se sintió amenazado por otro/s detenido/s ?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P66. ¿Vio o se enteró de agresiones entre detenidos durante esta detención?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

[Si la respuesta es negativa, pase a la pregunta 71]

P67. ¿Cómo cesó esa agresión física?

- ☐ Intervención de otros detenidos
- ☐ Intervención de personal policial
- ☐ Espontáneamente
- ☐ Ns/Nc

P68. ¿Hubo cambio de alojamiento (celda, pabellón, alcaidía) luego de la agresión física?

- ☐ Si, cambiaron de alojamiento al agredido
- ☐ Si, cambiaron de alojamiento al agresor
- ☐ Cambiaron de alojamiento a ambos
- ☐ No hubo cambios de alojamiento
- ☐ Ns/Nc

P69. ¿Alguno de los internos involucrados recibió otro tipo de sanciones?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P70. **[Si P69 es afirmativa]** ¿En qué consistieron? **(respuesta abierta)**

P71. ¿Alguna vez usted fue agredido físicamente por otro detenido durante esta detención?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P72. ¿Considera que los/as agentes responden rápido ante una pelea entre detenidos?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

P73. ¿Cada cuánto tiempo hacen requisa de su celda?

- ☐ Todos los días
- ☐ Varias veces por semana
- ☐ Una vez por semana
- ☐ Cada quince días
- ☐ Una vez por mes
- ☐ Menos de una vez por mes
- ☐ Ns/Nc

P74. ¿Cuántos recuentos diarios se realizan habitualmente en su lugar de alojamiento?

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

SECCIÓN 8 - DINÁMICAS DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL

P75. ¿La policía le explica qué cosas se pueden hacer y cuáles no dentro del establecimiento?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

P76. ¿Considera que los y las agentes responden rápido a reclamos y peticiones?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

P77. Durante las requisas, ¿hay algún testigo presente (otro agente, detenido o autoridad)?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

P78. ¿Considera que las requisas respetan su dignidad personal?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

SECCIÓN 9 – VINCULACIÓN FAMILIAR Y SOCIOAFECTIVA

P79. ¿Tiene posibilidad de llamar telefónicamente a familiares, amigos o abogados?

- ☐ Sí, una vez por día
- ☐ Sí, día por medio
- ☐ Sí, una vez por semana
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P80. **[Si P79 es afirmativa]** En general, ¿qué duración tienen las llamadas o videollamadas?
(No leer las respuestas - seleccionar la categoría más cercana)

- ☐ 15 minutos
- ☐ 30 minutos
- ☐ 45 minutos
- ☐ 1 hora
- ☐ No tiene una duración pautada
- ☐ Ns/Nc

P81. ¿Recibe visitas en su alojamiento actual?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

[Si la respuesta es negativa, pase a la sección siguiente]

P82. ¿Cada cuánto tiene acceso a visitas?

- ☐ Todas las semanas
- ☐ Cada 15 días
- ☐ 1 por mes
- ☐ Menos de una vez al mes
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

P83. ¿Quiénes lo/a visitan? **(respuesta múltiple)**

- ☐ Su pareja
- ☐ Hijos/as
- ☐ Madre
- ☐ Padre
- ☐ Hermanos/as
- ☐ Amigos/as
- ☐ Vecinos/as
- ☐ Otros: _____

P84. ¿Alguna vez le suspendieron el derecho a visitas por cuestiones de conducta?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P85. Antes de ingresar a la visita, ¿sus visitantes son requisados?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

P86. **[Si P85 es “Siempre” o “A veces”]** ¿Cómo es el trato durante esa requisita?

- ☐ Muy respetuoso
- ☐ Respetuoso
- ☐ Regular
- ☐ Irrespetuoso
- ☐ Degradante
- ☐ Ns/Nc

P87. ¿Las requisas a visitantes son realizadas por personal del mismo género?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

P88. ¿Cómo evalúa el trato general que reciben sus visitantes por parte del personal de la alcaidía / comisaría?

- ☐ Muy respetuoso
- ☐ Respetuoso
- ☐ Regular
- ☐ Irrespetuoso
- ☐ Degradante
- ☐ Ns/Nc

P89. ¿Recibe visitas de niños, niñas o adolescentes?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

[Si la respuesta es negativa, pase a la sección siguiente]

P90. ¿Los NNA son requisados para ingresar a la visita?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

[Si la respuesta es negativa, pase a P93]

P91. En caso de requisita a NNA, ¿se realiza en presencia de un adulto responsable?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

P92. ¿Las requisas a NNA son realizadas por personal del mismo género?

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca
- ☐ Ns/Nc

P93. ¿Considera que las condiciones actuales de visita fortalecen el vínculo con sus hijos/as o NNA visitantes?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

SECCIÓN 10 – ACOMPAÑAMIENTO POSTPENITENCIARIO

P94. ¿Algún funcionario habló con usted sobre el momento de la salida de la cárcel?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P95. ¿Algún funcionario se ocupó de ayudarlo a resolver cuestiones que puedan ser importantes cuando salga, como gestionar documentación, turnos para controles de salud, etc.?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc

P96. ¿Cuenta con lugar donde vivir al salir del establecimiento penitenciario?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Ns/Nc